



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

CONCLUSÃO

Em 07/08/2017, faço estes autos conclusos a(o) Exmo(a). Dr(a). Cecilia Pinheiro da Fonseca, Juiz(a) de Direito. Eu, _____, Escrevente, digitei e subscrevi.

SENTENÇA

Vistos.

GILVAN SOARES, LUZIMAR DA SILVA PEREIRA, DANIEL PEREIRA SILVA e LUCAS FERNANDO SALES CUSTODIO, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso nos artigos 33, “caput”, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 10 de agosto de 2016, por volta das 22:00 horas, na Rua Albertina Mallan Zaffia, nº 192, Campo Grande, São Paulo/SP, tinham em depósito, para fins de tráfico, trezentos e cinquenta e sete tijolos de “maconha”, pesando 209,3 Kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi processada e os réus foram por fim todos notificados, seguindo-se as defesas preliminares.

Recebida a denúncia em definitivo, os réus foram citados e intimados para a audiência de instrução.

Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas arroladas pelo Ministério Público e três testemunhas arroladas pela defesa, seguindo-se os interrogatórios dos acusados.

O Ministério Público ofereceu alegações finais, requerendo a procedência parcial da ação penal. As Defesas dos réus requereram a absolvição dos acusados e desenvolveram teses subsidiárias.

É o relatório.

DECIDO.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

A ação é parcialmente procedente, pois, embora comprovadas todas as elementares do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, não está evidenciada a existência de prévia associação entre os agentes.

A materialidade do delito de tráfico está comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação e pelo exame químico toxicológico, além do laudo de fl. 420.

As circunstâncias da apreensão e a imensa quantidade de drogas encontradas demonstram, de forma flagrante e notória, que os acusados se dedicavam ao comércio ilícito de drogas.

Quanto à autoria delitiva, também é certa, de rigor a análise dos depoimentos seguros e coesos prestados pelos policiais civis que participaram da diligência que culminou na prisão dos agentes.

O policial civil Nelson Pereira de Abreu narrou que teve informação de que chegaria grande quantidade de droga em um caminhão, no local dos fatos. Em razão disso, foi feita campana das 18 até às 22 horas. O local é um galpão, onde a carreta entrou. Luzimar e Gilvan estavam perto da porta, que estava entreaberta. O motorista da carreta conseguiu fugir. Os réus informaram que a carga pertencia a um terceiro de prenome “Bill”, que estava hospedado em um hotel. Foi com a equipe até o hotel, onde a recepcionista indicou o quarto onde estavam dois indivíduos, os acusados Lucas e Daniel. Eles confessaram que estavam no local a mando de “Bill” para descarregar a carga de drogas no galpão. Gilvan e Luzimar negaram conhecimento sobre as drogas, mas eram os responsáveis pelo local.

No mesmo sentido o depoimento do policial João Paulo de Oliveira Ganci.

Claro, pois, que os policiais foram uníssonos e coerentes em seus depoimentos, relatando com precisão a dinâmica dos fatos, sem qualquer contradição, não



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

havendo razão para que seus depoimentos sejam tomados com qualquer reserva, não havendo qualquer prova de que tivessem motivo para injustamente incriminar inocentes.

Dessa forma, ficou claro que Gilvan e Luzimar foram presos em flagrante em um galpão, onde foi deixado um caminhão com imensa quantidade de maconha, de valor econômico altíssimo, e se apresentaram como responsáveis pelo local, não logrando explicar aos policiais, de plano, o que o caminhão fazia ali. Não conseguiram tampouco explicar as razões da fuga do motorista. E eles apontaram aos policiais o local onde estaria o responsável pela droga, onde foram localizados os demais acusados, que confessaram que fariam a descarga.

Evidenciada, portanto, a responsabilidade dos acusados, cabendo a eles demonstrar a inocência deles, justificando a situação em que foram detidos, o quer não ocorreu.

Os réus Daniel e Lucas, ouvidos na fase policial, confessaram a prática dos crimes, dizendo que foram contratados por “Bill” para descarregar um caminhão com 400 peças de maconha e ganhariam R\$ 1.000,00 cada um, além de uma peça de maconha. Além disso, eles delataram Gilvan, dizendo que eles visitaram o galpão antes da prisão e lá Gilvan recebeu “Bill”, o qual lhes disse que Gilvan ajeitaria o galpão para receber a droga.

E essa versão extrajudicial foi extremamente detalhada e verossímil, sendo inviável imaginar que o delegado de polícia inventaria tantas minúcias; aliás, casso assim fosse, também trataria de constar delação em relação ao acusado Luzimar, que não foi mencionado nos interrogatórios.

Já os laudos de fls. 151 e 154 descartam eventual hipótese de agressão com o intuito de confissão.

Ouvidos em Juízo, Lucas e Daniel alteraram parcialmente a versão deles, dizendo que realmente foram contratados por “Bill”, mas para descarregar caminhão de calcário.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

Entretanto, tal versão é inconsistente e fantasiosa, não sendo verossímil que um indivíduo recrute dois rapazes do interior, sem nenhuma experiência na área, com oferta diária de hotel e refeição, além de R\$ 1.000,00 para cada um, apenas e tão somente para que eles descarregassem um caminhão de calcário, sem lhes contar a verdade e sem, com esse comportamento, levantar séria desconfiança por parte dos réus.

Ademais, é totalmente inverossímil que “Bill” contratasse os acusados para descarregar um caminhão de calcário sem mencionar a existência de maconha, já que seria fatalmente vista por eles no momento do descarregamento, já que estava acondicionada em pedaços de calcário, segundo as palavras dos policiais, sem contar o odor da droga. Patente que a contratação deles presumiu a existência de confiança por parte do traficante, a qual somente poderia ser alcançada mediante prévio acordo de vontades.

Além disso, os acusados Lucas e Daniel não produziram prova alguma de suas alegações, de modo que os elementos produzidos na fase judicial apenas confirma a veracidade da confissão extrajudicial e das palavras dos policiais em Juízo.

No que tange aos acusados Luzimar e Gilvan, da mesma foram, a versão deles não se sustenta.

Ouvidos em Juízo, disseram que eles não sabiam do conteúdo do caminhão e que foram apenas contratados pelo motorista do veículo para realizar um conserto.

Ouvidos na fase policial, Gilvan e Luzimar preferiram nada explicar sobre os fatos, mesmo depois de terem sido surpreendidos mantendo em depósito tamanha quantidade de entorpecentes.

Enfatizo que a versão judicial deles é totalmente inverossímil: as máximas da experiência indicam que traficante de grandes quantidades de entorpecentes não envolveria pessoas desconhecidas em negócio de tamanho vulto, com ênfase ao valor total da carga de drogas apreendidas. Evidente que o transporte das drogas até o galpão foi



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

extremamente planejado, tanto assim que até os indivíduos que realizariam a descarga das drogas já estavam aguardando a chegada dos entorpecentes hospedados em um hotel próximo.

A defesa nem sequer produziu prova robusta de que no local funcionava uma oficina, ficando claro que o lugar é um galpão e que o contrato juntado pelo próprio acusado por ocasião do pedido de liberdade provisória menciona que o imóvel deveria ser destinado exclusivamente ao “parqueamento” dos veículos.

Os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela defesa não tiveram o condão de inibir a condenação.

A testemunha Verônica disse que trabalhava no local, mas não para o réu e não conseguiu esclarecer com firmeza a natureza do vínculo que mantinha com os acusados, sendo que, questionada, disse que conhecia o réu havia dois meses, ou seja, após a apreensão das drogas.

Acrescento a delação dos acusados Daniel e Lucas na fase policial, quando disseram que Gilvan recebeu “Bill” no galpão onde seria estocada a droga e demonstrou ter bastante proximidade dele.

Já Luzimar era o responsável pelo local, como admitido por ele próprio, causando espécie a afirmação de que desconhecia o depósito de drogas no lugar.

Claro, pois, que a versão trazida pelos acusados não convence e não tem o condão de afastar a presunção de responsabilidade deles, gerada pela apreensão e tamanha quantidade de entorpecentes em local em que apenas eles se encontravam.

Não é demais explicitar que a prova dos autos indica que todos os réus contribuíram para a manutenção em depósito daquela imensa quantidade de drogas para fins de tráfico.

Contudo, como já dito inicialmente, não há prova suficiente



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

da imputação de associação para o tráfico, pois não foi possível estabelecer a existência de vinculação entre os agentes minimamente estável.

O fato de estarem ali para descarregar imensa quantidade de drogas, mantendo-as em depósito, não é suficiente para afastar a possibilidade de mero concurso eventual.

Se é certo que o artigo 35 não exige que sejam perpetrados crimes de tráfico reiteradamente para fins de caracterização da associação, também o é que a estabilidade mínima de conjunção de vontades para um fim comum é indissociável de qualquer delito associativo.

Passo à dosagem das penas.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal,

observo que elas são desfavoráveis aos acusados, pois eles mantinham em depósito imensa quantidade de entorpecente, mais de 200 Kg de maconha. Ademais, os acusados Gilvan e Luzimar registram maus antecedentes. Assim, as penas-base são fixadas em: **cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa para os acusados Lucas e Daniel e seis anos e oito meses de reclusão e seiscientos e sessenta e seis dias-multa para os acusados Gilvan e Luzimar.**

Em seguida, na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes agravantes ou atenuantes, nada a modificar.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, ausentes causas de aumento de pena, a conclusão é pelo sustento próprio através do comércio de drogas, prova de dedicação a essa atividade criminoso, o que impede a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Destaco a grande quantidade de droga encontrada com eles, assim como aparelhos de telefone celular, um caminhão que transportava a droga, hospedagens em hotéis, etc., tudo a indicar envolvimento aprofundado deles com a narcotraficância, afastando a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

possibilidade de concessão do benefício legal.

Ao depois, não há que se falar em substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não ser socialmente recomendável tal medida, nos termos do artigo 44, § 3º, do Código Penal, atenta, ainda, às quantidades de pena aplicadas e ao fato de os agentes Gilvan e Luzimar registrarem maus antecedentes.

Ante a hediondez dos delitos de tráfico de entorpecentes, extrema gravidade das condutas, quantidade de sanção imposta, além do quanto já explicitado na primeira fase da dosimetria e dos maus antecedentes dos réus Gilvan e Luzimar, o único regime de início de cumprimento de pena cabível e suficiente para eficácia das reprimendas em questão é o **fechado**.

Diante do exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a denúncia, para **ABSOLVER GILVAN SOARES, LUZIMAR DA SILVA PEREIRA, DANIEL PEREIRA SILVA e LUCAS FERNANDO SALES CUSTODIO** da imputação do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e **CONDENAR** os acusados **GILVAN SOARES, LUZIMAR DA SILVA PEREIRA, DANIEL PEREIRA SILVA e LUCAS FERNANDO SALES CUSTODIO**, pela imputação do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, à pena de, para os acusados GILVAN e LUZIMAR, **06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa** e para os acusados LUCAS e DANIEL, **05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa**.

Presos durante todo o curso assim permanecerão os acusados em caso de recurso, com mais razão agora, que condenados.

Recomendem-se e expeçam-se guias de recolhimento.

Determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 32, § 1º, e artigo 58, § 1º, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como o perdimento do veículo apreendido, pois utilizado para a prática do crime de tráfico. Oficie-se.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

A alegação de que o veículo apreendido é de terceiro de boa-fé não foi demonstrada, sendo, ademais, irrelevante a existência ou não de culpa, pois é objetiva a responsabilidade do proprietário do veículo utilizado para o tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos sentenciados Pedro Paulo, João Marcos, Michele e Janaína no rol dos culpados e, oportunamente, arquivem-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 7 de agosto de 2017.

Juiz de Direito: Dr. **Cecilia Pinheiro da Fonseca**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**